



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1137 DEL 19/12/2025

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZION STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - CIG: 7725401295- IMPEGNO DI SPESA



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - CIG: 7725401295- IMPEGNO DI SPESA

II DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

Premesso che questa Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 946 del 18/12/2018 ha stabilito:

- Di aderire alla Convenzione Consip – Servizio Luce 3 – Lotto 5 – Lazio, Abruzzo per la gestione della pubblica illuminazione e degli impianti semaforici per la durata di anni 9 (nove) con il codice articolo fornitore SL3-L5-9SI "Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale e degli impianti semaforici, comprensive della fornitura di energia elettrica" avente CIG 4741992F93;
- di affidare, per la durata di anni 9 (nove), con inizio dal 03/01/2019 e fine al 02/01/2028, alla società Conversion & Lighting S.p.a. con sede in via Lupo Protospada n. 49 75100 Matera, P.IVA 01285770770, aggiudicataria del lotto 5 del Servizio Luce 3 (Lazio e Abruzzo) secondo la Convenzione CONSIP – CIG della Convenzione 4741992F93 - “Servizio Luce 3 – Lotto 5 – Lazio, Abruzzo” ed in base al piano dettagliato degli interventi relativo al contratto esteso (allegato B), i

Servizio di Pubblica Illuminazione consistente nelle seguenti attività:

- Acquisto di energia elettrica
- Esercizio degli impianti
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
- Eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici
- Interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento normativo, di adeguamento ed innovazione tecnologica;

Preso atto che con contratto n. 4661121 sottoscritto in data 20/12/2018 prot. n. 57249, è stato affidato alla soc. Conversion & Lighting S.p.a. lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale e degli impianti semaforici, comprensive della fornitura di energia elettrica, per un importo complessivo pari a € 5.808.179,17 iva inclusa;

Dato atto che:

- l'importo del contratto per nove anni è di € 4.760.802,60 oltre IVA, corrispondente ad un canone annuale IVA inclusa pari a € 668.000;
 - il Codice Identificativo di Gara derivato attribuito dall'A.V.C.P. al Servizio è: 7725401295;
- VISTA la nota prot.n.3712 del 18/01/2024 con la quale la soc. Conversion & Lighting S.p.A. ha comunicato la fusione per incorporazione nella sua totalità con ENGIE SERVIZI S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL SA (B), con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, iscritta al n. 07149930583 (già 9490/85) del Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003;

Considerato che la fusione per incorporazione, deliberata in data 12 dicembre 2023 con atto del Notaio De Franchis e avente efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, ha quale effetto il subentro senza soluzione di continuità della Incorporante in tutti i diritti e gli obblighi della Incorporata, ivi incluso il subentro di diritto in tutti i requisiti tecnici, economici, finanziari da quest'ultima posseduti, e la prosecuzione, da parte di ENGIE SERVIZI S.p.A., di tutti i rapporti contrattuali attualmente in capo a Conversion & Lighting S.p.a.;

Visto l'art. 120 comma d) lett. 2) del D.lgs. 36/2023;

Ravvisata la necessità di integrare la cifra stimata e già impegnata con giusta determina dirigenziale n.285 del 27/003/2025, al fine di onorare, per maggiori costi di pubblica illuminazione relativi al Quarto trimestre 2025, in favore della soc. ENGIE SERVIZI S.p.A., con sede legale in Roma - Viale Giorgio Ribotta n. 31 - codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003, di assunzione un impegno di spesa di € **8.841,98** compresa IVA al 22% al capitolo 5970.20 "Manutenzione Ordinaria Impianti Pubblica Illuminazione" del bilancio in corso - Codice SIOPE: 1.03.02.09.008

Visto il la richiesta DURC on-line prot.n. INAIL_50729481 del 15/10/2025, con validità dal 21/09/2025 fino al 19/01/2026, dal quale si evince che la società ENGIE SERVIZI S.P.A. “Risulta regolare” nei confronti di INPS e INAIL;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. n.33 del 14.03.2013;

Visto l’art.1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, pubblicata sulla G.U. n.300 del 29/12/2014, S.O. n.99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art.17-ter “Operazione effettuate nei confronti di Enti pubblici”;

Visti:

- l’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000, sulla copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di impegnare in favore della soc. ENGIE SERVIZI S.p.A., con sede legale in Roma - Viale Giorgio Ribotta n. 31 - codice fiscale n. 07149930583, partita IVA 01698911003 – con assunzione impegno di spesa di € **8.841,98** compresa IVA al 22% al capitolo 597020 "Manutenzione Ordinaria Impianti Pubblica Illuminazione " del bilancio in corso - Codice SIOPE: 1.03.02.09.008;

2. Di pubblicare la presente determinazione:

- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
- sul sito web istituzionale, raggiungibile all’indirizzo www.comune.monterotondo.rm.it, nella sezione Amministrazione Trasparente come di seguito indicato:
- → “Provvedimenti” → “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento dei contenuti nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, co. 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- → “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art.1 co. 32 della legge 28 novembre 2012 n. 190.

3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche dell’Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 2.07.2010, n.104;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1377 del 12/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 15/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1377**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZION STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - CIG: 7725401295- IMPEGNO DI SPESA**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025